

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5075195-91.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: JANAINA DA SILVA

RECORRENTE: MATHEUS DA SILVA SOBREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. VÍCIO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E PROVIDOS.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5075195-91.2024.4.02.5101

510015409820 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5075195-91.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: JANAINA DA SILVA

RECORRENTE: MATHEUS DA SILVA SOBREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do julgado desta Turma do Evento 37.

Aduz, em síntese, haver contradição entre a parte final da fundamentação e o dispositivo.

É o breve relatório.

VOTO

Assiste razão ao embargante.

Com efeito, a decisão liminar do Evento 19, ratificada no acórdão embargado, deferiu em parte a liminar "para que os réus forneçam a Bomba de Insulina, conforme prescrição do médico responsável, mediante receituário médico atualizado a cada 3 meses, no prazo de 15 dias a contar dessa decisão".

Entretanto, constou no dispositivo do voto embargado que esta Turma havia conhecido e parcialmente provido o recurso para ratificar a decisão de *indeferiu* a liminar.

Como se vê, há flagrante contradição entre a fundamentação e o dispositivo, vício que deve ser de pronto sanado.

Deste modo, os embargos devem ser providos para que o dispositivo do voto passe a constar da seguintes forma:

*"Por tais razões, voto por **CONHECER E PROVER PARCIALMENTE** o recurso da parte autora e **ratifico** a decisão que deferiu em parte a liminar."*

Por fim, o que tange ao notificado descumprimento da liminar, nada a prover, uma vez que compete ao Juízo de origem apreciar as questões que digam respeito ao (des)cumprimento da obrigação de fazer, inclusive no que tange a eventual intimação dos réus e cominação de multa.

Ante o exposto, voto por **ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** da parte autora, nos termos da fundamentação supra.